

제3관 부양을 목적으로 한 자녀와의 계약

가. 개 설

유언대용신탁은 부양을 목적으로 자녀와 계약할 수도 있다. 위탁자가 살아있는 동안 신탁회사 또는 수익자(수탁자 겸 수익자)에게 자산을 맡기고 자산의 운용수익을 제공 받다가 사후에는 수익자에게 재산을 이전할 수 있도록 할 수도 있다. 또한 고령화에 따른 치매 관련 불안을 해결하는 방편으로 활용할 수도 있다. 치매 발병 전이나 초기에 신탁을 통해 자산관리와 상속절계를 해놓으면 병원비나 간병비, 생활비에 필요한 돈을 수탁자(또는 신탁회사)가 관리하는 방식이다.

수익자가 제한능력자이거나 미성년자, 고령자인 경우에 유언대용신탁을 활용하면 법정상속이나 유증에 의할 때보다 수익자에게 바람직한 결과를 가져올 수 있는 것이다.

나. 부양목적으로 인한 자녀와의 계약

(1) 수익자의 지정

위탁자 본인을 부양해 주는 자녀를 수익자로 지정하는 이른바 부양신탁·불효방지신탁의 경우에는 그 자녀가 여럿이며 그중에 1인이 위탁자를 부양하는 경우에는 다른 자녀를 수탁자로 하고 위탁자를 부양하는 자를 신탁재산귀속권리자로 정할 수 있다. 또한 부양신탁의 경우에는 자신의 가정 상황을 잘 아는 지인 또는 친인척과 신탁회사를 공동수탁자로 할 수도 있다.

여기서 수익자지정에 참고할 “부동산등기선례”가 있어 소개한다.

(가) 수탁자와 사후수익자를 동일인으로 하는 유언대용신탁이 가능한지 여부(소극)

위탁자가 수익자의 지위를 겸하는 자익신탁은 일반적으로 허용되므로, 유언대용신탁의 경우에도 위탁자가 생전수익자의 지위를 겸하는 것은 가능하다(신탁법 제3조제1항). 그러나 신탁법은 수탁자가 공동수익자 중 1인인 경우를 제외하고는 수탁자로 하여금 신탁의 이익을 누리는 것을 금지하고 있는 바(신탁법 제36조), 유언대용신탁에서 생전수익자와 사후수익자가 별도로 존재하는 경우라도 위탁자의 사망을 기준으로 생전수익자와 사후수익자가 시간적으로 분리되는 결과 생전수익자와 사후수익자가 동시에 공동수익자로서 권리행사를 할 수는 없으므로(신탁법 제59조), 위탁자의 사망 이후에 수탁자만이 단독 사후수익자가 되는 신탁은 신탁법 제36조를 위반하게 되는 것이어서 생전수익자를 위탁자와 동일인으로 하고, 사후수익자를 수탁자와 동일인으로 하는 신탁등기는 신청할 수 없다.

(등기선례 제9-339호, 2018. 08. 17. 부동산등기과-1881 질의회답)

참조조문 : 신탁법 제33조, 제34조, 제36조, 제59조

참조판례 : 2009. 1. 30. 선고 2006다62461 판결

※ 단독수탁자-사후수익자를 수탁자와 동일인으로 하는 신탁등기는 신청할 수 없음 : 참조 판례(아래 2022다307294 판결 참조)

(나) 위탁자의 사망을 신탁종료사유로, 수탁자를 잔여재산에 대한 귀속권리자로 하는 신탁등기신청 가부(적극)

신탁의 종료사유는 신탁행위로 자유롭게 정할 수 있으며(신탁법 제98조제6호), 신탁이 종료된 경우 신탁재산의 잔여재산이 귀속될 자 또한 신탁행위로 자유롭게 정할 수 있는 것이므로(신탁법 제101조제1항 단서), ‘위탁자의 사망’을 신탁의 종료사유로 하고, 신탁이 종료된 경우 신탁재산의 잔여재산이 귀속될 자를 ‘수탁자’로 하는 내용의 신탁등기도 신청할 수 있다. (부동산등기선례 제201911-2호, 2019. 11. 13. 부동산등기과-2813 질의회답).

참조조문 : 신탁법 제36조, 제98조, 제101조

참조선례 : 2010. 12. 23. 부동산등기과-2398 질의회답, 2018. 08. 17.

부동산등기과-1881 질의회답

※ 단독수탁자 - 단독잔여재산귀속권리자 등기가능 : 참조 판례(아래 2022다307294) 참조

(다) 생전수익자를 위탁자로 하고 유일한 사후수익자를 수탁자로 정한 유언대용신탁에 따라 신탁등기 신청 시 등기관 심사방법 등

제정 2024.04.23 [부동산등기선례 제202404-1호]

1. 생전수익자를 위탁자로 하고(이하 '생전 자익신탁 부분'이라 함) 유일한 사후수익자를 수탁자로 정한(이하 '사후 타익신탁 부분'이라 함) 유언대용신탁(신탁법 제59조 제1항)에 따라 신탁등기를 신청한 경우, 사후 타익신탁 부분은 무효로 되는 것이어서(대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결, 138면 참조), '(사후)수익자의 성명 및 주소'를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공(부동산등기법 제81조 제1항 제1호, 제8호 및 부동산등기규칙 제139조 제3항)하지 않은 것으로 볼 수 밖에 없을 것이므로, 등기관은 당해 등기신청을 부동산등기법 제29조 제9호에 따라 각하하여야 한다(부동산등기선례 9-339).
2. 사후 타익신탁 부분이 무효가 된다고 하더라도 생전 자익신탁 부분은 분리하기 불가능하거나 분리하더라도 생전 자익신탁 부분만으로 신탁을 유지하는 것이 위탁자의 의사에 명백히 반한다는 사정이 없는 이상 유효하다고 보아야 하고, 유일한 사후수익자가 수탁자가 된다는 사정만으로 곧바로 유언대용신탁 계약 전체를 무효라고 할 수는 없는데(위 판결), 형식적 심사권만 가지는 등기관이 위와 같은 사정의 유무를 판단할 수는 없으므로, 다른 특별한 사정이 없는 한, 생전 자익신탁은 유효한 것으로 판단할 수밖에 없을 것이다. 따라서 생전수익자를 위탁자로 하고 유일한 사후수익자를 수탁자로 정한 유언대용신탁에 따라 신탁등기를 신청하였으나 등기관이 이를 간과하여 등기가 마쳐진 다음 위탁자가 사망한 경우 신탁의 목적을 달성하게 되어 신탁이 종료(신탁법 제98조 제1호)된 것으로 보아야 한다.

3. 위 2.의 경우 신탁재산 귀속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기의 등기권리자는 다음과 같다.

가. 귀속권리자(신탁법 제101조 제1항)를 정한 경우에는 잔여재산은 그에게 귀속되므로(신탁법 제101조 제1항 단서), '귀속권리자'가 등기권리자가 된다. 한편 수탁자를 귀속권리자로 정하는 것도 허용되므로(위 판결), 신탁계약에서 수탁자를 귀속권리자로 정한 경우에는 수탁자가 등기권리자가 된다.

나. 반면 귀속권리자를 정하지 않은 경우에는 잔여재산은 수익자에게 귀속될 것인데(신탁법 제101조 제1항 본문), 유효한 생전 자익신탁 부분의 수익자는 위탁자이므로 신탁재산의 잔여재산은 위탁자에게 귀속될 수밖에 없고 이에 따라 상속재산에 편입되게 될 것이므로(위 판결), '위탁자의 상속인'이 등기권리자가 된다(2024. 4. 23. 부동산등기과-1185 직권선례).

참조판례 : 대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결

참조선례 : 부동산등기선례 9-339, 부동산등기과-2398 질의회답, 2018. 8. 17. 부동산등기과-1881 질의회답

(라) 위 등기선례에 대한 참조 판례

① 대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결)

판례는 “신탁법상 신탁이란 위탁자가 수탁자에게 처분한 신탁재산에 관하여 수탁자로 하여금 수익자의 이익을 위하여 관리, 운용 등을 하게 하는 것을 목적으로 하는 법률관계로서(신탁법 제2조) 수탁자는 수익자의 이익을 위하여 신탁사무를 처리할 의무를 부담하게 되는데(신탁법 제32조, 제33조), 만약 수탁자가 동시에 수익자가 되면 수탁자는 자신의 이익을 위하여 신탁재산을 관리 또는 운용하는 결과가 되므로 사실상 위탁자가 수탁자에게 재산을 증여한 것과 다름 없는 법률관계가 되고 신탁의 효력을 인정할 실익이 없게 된다. 신탁법 제36조도 “수탁자는 누구의 명의로도 신탁의 이익을 누리지 못한다. 다만, 수탁자가 공동수익자의 1인인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있는데, 앞서 본 바와 같이 위 규정도 수탁자가 신탁재산에 관하여 유일한 수익자가 되는 신탁계

약은 허용되지 않는다는 것을 분명하게 규정한 것으로 해석된다. 나아가 신탁법 제5조 제2항이 “목적이 위법하거나 불능인 신탁은 무효로 한다.”라고 규정하고 있는 사정까지 고려하면, 수탁자가 신탁재산에 관하여 유일한 수익자가 되는 신탁계약은 무효라고 보는 것이 타당하다. 따라서 유언대용신탁에서 위탁자가 사망한 후 유일한 수익자를 수탁자로 정하였다면 그 부분은 무효가 된다. 한편 신탁법 제5조 제3항은 ‘신탁 목적의 일부가 제1항(선량한 풍속이나 그 밖의 사회 질서에 위반하는 사항을 목적으로 하는 신탁) 또는 제2항(목적이 위법하거나 불능인 신탁)에 해당하는 경우 그 신탁은 제1항 또는 제2항에 해당하지 아니한 나머지 목적을 위하여 유효하게 성립한다. 다만, 제1항 또는 제2항에 해당하는 목적과 그렇지 아니한 목적을 분리하는 것이 불가능하거나 분리할 수 있더라도 제1항 또는 제2항에 해당하지 아니한 나머지 목적만을 위하여 신탁을 유지하는 것이 위탁자의 의사에 명백히 반하는 경우에는 그 전부를 무효로 한다.’고 규정하고 있다. 따라서 유언대용신탁에서 위탁자가 사망한 후 유일한 수익자를 수탁자로 정한 부분이 무효가 된다고 하더라도 나머지 부분, 즉 위탁자가 사망하기 전 수익자를 위탁자로 하여 수탁자로 하여금 신탁재산을 관리 또는 운용하도록 하는 부분(이하 ‘생전 자익신탁 부분’이라 한다)은 분리하기 불가능하거나 분리 하더라도 생전 자익신탁 부분만으로 신탁을 유지하는 것이 위탁자의 의사에 명백히 반한다는 사정이 없는 이상 유효하다고 보아야 하고, 위탁자 사망 후 유일한 수익자가 수탁자가 된다는 사정만으로 곧바로 유언대용신탁 계약 전체를 무효라고 할 수는 없다. 이와 같이 유효한 생전 자익신탁 부분은 위탁자가 사망하게 되면 신탁의 목적을 달성하게 되어 곧바로 신탁이 종료되고(신탁법 제98조 제1호) 신탁재산의 잔여재산에 관한 귀속절차가 진행된다(신탁법 제101조). 유언대용신탁 계약에서 신탁재산의 잔여재산이 귀속될 자(이하 ‘귀속권리자’라 한다)를 정하고 있다면 그 사람에게 귀속될 것이고(신탁법 제101조 제1항 단서), 수탁자를 귀속권리자로 정하는 것도 허용된다. 만약 유언대용신탁 계약에서 귀속권리자를 정하지 않았다면 신탁재산의 잔여재산은 신탁법 제101조 제1항 본문에 따라 수익자에게 귀속될 것인데, 이때 유효한 생전 자익신탁 부분의 수익자는 위탁자이므로 신탁재산의 잔여재산은 위탁자에게 귀속될 수밖에 없고 이

에 따라 상속재산에 편입되게 된다(출처 : 대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다 307294 판결).고 판시하였다.

② 위 판례의 원심판결 전주지법 2022. 11. 23. 선고 2022나1490 판결

1. 기초사실

가. 별지 목록 기재 각 부동산(이하 ‘이 사건 부동산’이라 한다)은 원래 소외 1(이하 ‘망인’이라 한다)의 소유였다.

나. 망인은 2020. 12. 3. 사망하였다.

다. 망인의 상속인으로는 직계비속인 원고들 3명, 피고, 소외 2, 소외 3이 있고, 이들의 상속분은 각★로 동일하다.

라. 망인은 2018. 7. 5. 피고와 사이에 이 사건 부동산에 관하여 위탁자 겸 생전수익자를 망인으로, 수탁자 겸 사후수익자를 피고로 하는 유언대용 신탁계약(이하 ‘이 사건 신탁계약’이라 한다)을 체결하였다. 그 주요 내용은 아래와 같다.

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고들

이 사건 신탁계약은 신탁법 제36조 위반으로 무효이고, 그에 기초하여 마쳐진 피고 명의의 소유권이전등기 역시 무효이므로, 이 사건 부동산은 여전히 망인의 사망에 따른 상속의 대상이 된다. 따라서 현재 등기명의인인 피고는 망인의 상속인인 원고들에게 이 사건 부동산 중 각 그 상속분인 지분 만큼에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전 등기절차를 이행할 의무가 있다.

나. 피고

망인의 의사로 이 사건 신탁계약을 하였고, 그 결과 피고의 소유가 되었을 뿐이다.

3. 판단(피고 명의의 등기가 무효인지 여부)

가. 이 사건 신탁계약은 수탁자와 사후수익자를 동일인으로 하는 유언대용 신탁이다.

나. 신탁은 수탁자로 하여금 수익자를 위하여 신탁재산을 운용하도록 하는 제도이다. 그런데 수익자가 동시에 수탁자가 되면, 수탁자는 자신의 이익을 위하여 신탁재산을 운용해야 하는 결과가 되고, 이는 사실상 위탁자가 수탁자에게 재산을 증여한 것과 다르지 않으므로, 신탁을 인정할 실익이 없게 된다. 물론 수탁자가 여러 수익자 중의 1인인 경우에는 다른 수익자를 위한 부분이 있기 때문에 여전히 신탁을 인정할 실익이 있지만, 그러한 경우라도 수탁자가 수익할 시점에 다른 수익자를 위한 부분이 없다면 그 신탁은 효력을 부정하여야 한다. 따라서 이 사건과 같이 위탁자인 망인이 유언대용신탁을 설정하면서 생전에는 망인 자신을 수익자로 정하였으나 자신이 사망한 후에는 수탁자인 피고를 유일한 수익자로 정한 경우에는 당해 신탁은 무효이다. 망인이 사망한 후에는 수탁자가 유일한 수익자로서 신탁의 이익을 전부 누리게 되어 신탁을 인정할 실익이 없고, 나아가 다른 수익자를 위한 부분이 없어서 신탁을 존속시킬 필요성이 없어지기 때문이다(다른 수익자에 의한 견제감시 기능이 작동될 수 없어 악용가능성도 높다).

부동산등기선례 역시 “위탁자가 수익자의 지위를 겸하는 자익신탁은 일반적으로 허용되므로, 유언대용신탁의 경우에도 위탁자가 생전수익자의 지위를 겸하는 것은 가능하다(신탁법 제3조 제1항). 그러나 신탁법은 수탁자가 공동수익자 중 1인인 경우를 제외하고는 수탁자로 하여금 신탁의 이익을 누리는 것을 금지하고 있는바(신탁법 제36조), 유언대용신탁에서 생전수익자와 사후수익자가 별도로 존재하는 경우라도 위탁자의 사망을 기준으로 생전수익자와 사후수익자가 시간적으로 분리되는 결과 생전수익자와 사후수익자가 동시에 공동수익자로서 권리 행사를 할 수는 없으므로(신탁법 제59조), 위탁자의 사망 이후에 수탁자만이 단독 사후수익자가 되는 신탁은 신탁법 제36조를 위반하게 되는 것이어서 생전수익자를 위탁자와 동일인으로 하고, 사후수익자를 수탁자와 동일인으로 하는 신탁등기는 신청할 수 없다.”고 하여 같은 입장이다[수탁자와 사후수익자를 동일인으로 하는 유언대용신탁이 가능하지 여부(소극), 부동산등기선례 제201808-4호].

다. 결국 이 사건 신탁계약은 무효이고, 이에 기초하여 이루어진 피고 명의의 소유권이전등기는 부동산등기법 제29조 제2호를 위반한 등기로 당연히 무효가 되므로 말소되어야 한다. 따라서 원고들은 이 사건 부동산 중 원고들의 상속분인 각 ★지분에 관하여 피고 명의로 마쳐진 소유권이전등기의 말소를 구하거나 그에 갈음하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있으므로, 원고들의 청구는 정당하다(출처 : 전주지방법원 남원지원 2022. 1. 19. 선고 2021가단11306 판결).주1)

4. 결론

그렇다면, 원고들의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

주1) 원고들이 ‘등기상 이해관계가 있는 자’에 해당한다면 등기공무원의 처분에 대한 이의신청의 방법으로 등기의 시정을 구할 수 있을 뿐 민사소송의 방법으로 그 시정을 구할 수는 없으나(대법원 1996. 4. 12. 선고 95다33214 판결), ‘등기상 이해관계가 있는 자’인지 여부는 기존의 등기부 기재에 의하여 형식적으로 판단하여야 하므로, 전 등기명의인인 망인의 상속인들에 불과한 원고들은 이에 해당하지 않는다.

③ 위 대법원 판례사건의 설명²⁸⁾

부양에 따른 유언대용신탁의 경우 실무에서는 피상속인을 위탁자 겸 생전수익자로, 상속인 중 1인을 수탁자 겸 단독 사후수익자로 지정하는 방식이 많이 활용되어 왔다.

이 사건의 경우 상속인이 사망한 후 사후수익자로 지정되지 않은 나머지 상속인들이 수탁자 겸 단독 사후수익자인 A를 상대로 위 유언대용신탁이 무효라면 서 신탁재산에 관한 법정상속분을 되찾기 위한 소유권이전등기청구 소송을 제기하였다. 1심과 2심에서는 수탁자를 단독 사후수익자가 되도록 하는 것은 신탁법 제36조(수탁자의 이익향수금지의무 규정)에 반하여 허용될 수 없으므로 민

28) 법무법인(유)세종은 상고심에서부터 A를 대리하여 이 사건을 수행하였다함(출처 법무법인(유)세종(사이트 <https://www.shinkim.com>)에서 인용).

법 제137조에 따라 유언대용신탁도 전부 무효라고 판단하였다.

문제되는 이 사건 유언대용신탁을 구체적으로 살펴보면, 신탁기간의 종기를 ‘위탁자의 사망시로부터 1개월 후’로 정하면서, 위탁자 생전에는 위탁자를 생전 수익자로 하여 수탁자인 A에게 신탁재산의 운용 및 위탁자 부양 의무를 부담시켰고, 위탁자 사후에는 신탁을 종료하여 사후수익자인 A에게 신탁재산의 소유권을 이전하도록 규정하고 있었다. 또한 동시에 수탁자 겸 사후수익자인 A를 잔여재산에 대한 귀속권리자로도 명시하고 있었다.

이와 같은 상황에서 법무법인(유)세종은, 설령 수탁자인 A를 단독 사후수익자로 지정한 부분이 신탁법 제36조에 반하여 무효라고 보더라도, ① 신탁법 제5조 제3항이 신탁 목적의 일부가 강행법규 위반 등으로 무효인 경우 그 신탁은 나머지 목적을 위하여 유효하게 성립한다는 일부 무효를 원칙으로 규정하고 있는 점, ② 수탁자를 사후수익자로 지정한 부분과 나머지 부분(위탁자를 생전수익자로 정하고 신탁종료 시 귀속권리자를 수탁자로 정한 부분)은 객관적으로 분리 가능한 점, ③ 위탁자 사망 후 수탁자가 신탁재산의 소유권을 취득하는 것은 부양의무를 다한 자녀에게 자신의 재산을 물려주고 싶었던 위탁자의 주관적인 의사에도 부합하는 점, ④ 피상속인의 의사를 존중하면서도 재산관리와 상속관계의 안정적 정립을 도모하고자 하는 유언대용신탁 제도의 취지 등을 강조하면서, 원심이 신탁의 일부무효에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않았다는 주장을 펼쳤다.

그 결과 대법원은 법무법인(유)세종의 위 상고이유를 받아들여 원심을 파기 환송하는 판결을 내렸다(대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결). 그리고 위탁자의 사망 시 신탁재산이 귀속권리자에게 귀속되고, 수탁자를 귀속권리자로 정하는 것도 신탁법상 허용된다는 점을 분명히 하면서 이를 통해 A는 사후수익자가 아닌 귀속권리자로서 신탁재산을 지킬 수 있는 가능성이 열리게 되었다. 본 대법원 판결은 신탁의 일부무효 원칙을 정한 신탁법 제5조 제3항을 구체적인 사례에 적용한 최초의 대법원 판결로서, 유언대용신탁의 당사자 의사를 최대한 존중하는 결과를 도출함으로써 유언대용신탁 제도의 활성화에 기여한다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 할 것이다.

특히 이번 대법원 판결은 “피상속인의 형제자매는 상속재산 형성에 대한 기여나 상속재산에 대한 기대 등이 거의 인정되지 않음에도 불구하고 유류분권을 부여하는 것은 타당하지 않다”는 이유로 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조 제4호에 대해 단순 위헌 결정을 내리고, 피상속인을 오랜 기간 부양하거나 상속재산형성에 기여한 기여상속인이 그 보답으로 피상속인으로부터 증여받은 재산을 유류분 반환청구의 대상에서 제외하지 아니한 민법 제1118조에 대해 헌법불합치 결정을 한 최근 헌법재판소 결정{헌법재판소 2024. 4. 25. 선고 2020헌가4 등 결정(아래 “유류분에 관한 헌법재판소의 위헌결정” 참조)과 같은 맥락에서 상속과 관련하여 피상속인의 의사를 가급적 존중하고 있다는 점에서 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

(2) 유류분에 관한 헌법재판소의 위헌결정과 개정

(가) 개정취지

유류분을 가지는 사람은 피상속인의 직계비속, 배우자, 직계존속, 형제자매(민법 제1112조)이었으나 헌법재판소는 2024년 4월 25일 재판관의 일치된 의견으로, ① 피상속인의 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조제4호를 단순위헌으로 결정하고, ② 유류분상실사유를 별도로 규정하지 아니한 민법 제1112조 제1호부터 제3호 및 기여분에 관한 민법 제1008조의2를 준용하는 규정을 두지 아니한 민법 제1118조는 모두 헌법에 합치되지 아니하고 2025. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다는 결정을 선고하였다(헌법재판소 2024. 4. 25. 선고 2020헌가4, 2021헌가29 등 결정). 이에 따라 국회는 민법 제1112조의 제4호를 삭제하였다(2024. 8. 28. 국회통과. 법률 제20432호, 2024.9.20.공포).

개정취지는 유류분제도는 상속이 주로 장남에게만 이루어지던 시대적 배경을 바탕으로 다른 가족들에게도 최소한의 균등한 상속을 보장하기 위하여 도입되었으나, 농경사회·대가족제를 바탕으로 한 이른바 ‘가산관념’이 약화되어, 형제자매의 경우 피상속인과 유대관계가 약화되고 상속개시시 피상속인과 독립적으로 생계를 유지하는 경우가 많다. 이에 피상속인의 유언의 자유를 제한하면서도

지 그 유류분을 보장할 필요가 적으므로, 형제자매를 유류분 권리자에서 제외하려는 것이다.

※ 민법 제1112조(유류분의 권리자와 유류분) 제4호 삭제

개 정 전	개 정 후
1. 피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 2분의 1 2. 피상속인의 배우자는 그 법정상속분의 2분의 1 3. 피상속인의 직계존속은 그 법정상속분의 3분의 1 4. 피상속인의 형제자매는 그 법정상속분의 3분의 1	1. 피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 2분의 1 2. 피상속인의 배우자는 그 법정상속분의 2분의 1 3. 피상속인의 직계존속은 그 법정상속분의 3분의 1 4. 삭제(2024. 9. 20. 법률 제20432호로 삭제)

※ 헌법재판소는 재판관 전원 일치로 ‘피상속인의 형제자매는 상속재산형성에 대한 기여나 상속재산에 대한 기대 등이 거의 인정되지 않음에도 불구하고 유류분권을 부여하는 것은 그 타당한 이유를 찾기 어렵다는 점에서(독일·오스트리아·일본 등은 형제자매 제외) 이를 피상속인, 수증자 및 수유자의 재산권을 침해하는 것이라고 보아 피상속인의 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조제4호는 헌법에 위반된다’고 결정(2024년 4월 25일)하였다. 그에 따라 민법 제1112조제4호는 선고 시부터 즉시 효력을 상실한다.

※ 헌법재판소는 피상속인을 장기간 유기하거나 정신적·신체적으로 학대하는 등의 패륜적인 행위를 일삼은 상속인의 유류분을 인정하는 것은 일반 국민의 법감정과 상식에 반한다는 점에서, 민법 제1112조에서 유류분상실사유를 별도로 정하고 있지 않은 부분은 위헌이라고 보았다(재판관 전원 일치). 이어서 기여분에 관한 민법 제1008조의 2를 준용하는 규정을 두지 아니한 민법 제1118조도 헌법에 합치되지 한다고 하였다.

※ 민법 제1112조 제1호부터 제3호는 유류분의 핵심적 사항을 규정하고 있고, 민법 제1118조는 유류분의 기본적인 사항을 규정하고 있어 위헌결정을 선고하여 즉시 효력을 상실시키면 법적 혼란이나 공백이 발생할 우려가 있다는 점 등을 고려하여, 위 조항들이 비록 헌법불합치로 결정되었다고 할지라도 2025. 12. 31.을 시한으로 입법자가 법을 개정할 때까지 그 효력을 유지하는 것으로 하였다.

※ 부칙 제1조(시행일) 이 법은 2025년 1월 31일부터 시행한다. 다만, 민법 제1004조의 2(상속권 상실신고)의 개정규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다(민법 부칙 제1조).

(나) 헌법재판소의 2020헌가4 사건의 민법에 관한 위헌 결정문²⁹⁾

다음에 현재 2020헌가4 사건의 민법에 관한 위헌 및 불합치라고 결정한 결정 요지만을 싣는다.

● 결정요지

- 민법 제1112조 관련 : 유류분권리자와 유류분을 개별적으로 적정하게 입법하는 것이 현실적으로 매우 어려운 점, 법원이 구체적 사정을 고려하여 정하도록 하는 것은 법원의 과도한 부담 등을 초래할 수 있는 점 등을 고려하면, 민법 제1112조가 유류분권리자와 유류분을 획일적으로 규정한 것이 매우 불합리하다고 단정하기 어렵다. 그러나 패륜적인 상속인의 유류분을 인정하는 것은 일반 국민의 법감정과 상식에 반한다고 할 것이므로, 민법 제1112조 제1호부터 제3호가 유류분상실사유를 별도로 규정하지 아니한 것은 불합리하고 기본권제한입법의 한계를 벗어나 헌법에 위반된다. 또한 상속재산형성에 대한 기여나 상속재산에 대한 기대 등이 거의 인정되지 않는 피상속인의 형제자매에게까지 유류분을 인정하는 민법 제1112조 제4호 역시 불합리하고 기본권제한입법의 한계를 벗어나 헌법에 위반된다.
- 민법 제1118조 관련 : 기여분에 관한 민법 제1008조의2를 유류분에 준용하는 규정을 두고 있지 않은 민법 제1118조는, 피상속인을 오랜 기간 부양하거나 상속재산형성에 기여한 기여상속인이 기여의 대가로 받은 증여재산을 비기여상속인에게 반환하여야 하는 부당한 상황을 발생시키고, 기여상속인에게 보상을 하려고 한 피상속인의 의사를 부정하는 불합리한 결과를 초래하는 등 현저히 불합리하므로 기본권제한입법의 한계를 일탈하여 헌법에 위반된다.
- 민법 제1112조 제4호 관련 : 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조 제4호는 위헌결정을 통하여 재산권에 대한 침해를 제거함으로써 합헌성이 회복될 수 있으므로 단순위헌을 선언한다. 하지만 민법 제1112조 제1호부터 제3호와 기여분에 관한 제1008조의2를 유류분에 준용하는 규정을 두지 아니한 민법 제1118조에 대하여 위헌결정을 선고하여 효력을 상실시키면, 법적 혼란이나 공백 등이 발생할 우려가 있으므로, 위 조항들에 대하여는

29) 헌법재판서 사이트(<https://www.ccourt.go.kr/site/kor/ex/bbs/>) 인용

2025. 12. 31.까지 계속적용을 명하는 헌법불합치결정을 선고하기로 한다.

● 결정의 의의

- 우리나라 유류분제도는 민법이 1977. 12. 31. 법률 제3051호로 개정되면서 처음 도입(민법 제1112조부터 제1118조)되었고, 그 이후로 한 차례의 개정도 없이 그대로 현재까지 유지되고 있다. ☞ 헌법재판소는 과거에 ① 피상속인의 상속개시시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하여 유류분을 산정하도록 규정한 민법 제1113조 제1항 중 증여재산의 가액을 가산하는 부분과 ② 민법 제1118조 중 공동상속인 중 특별수익자의 상속분 산정에 관한 제1008조를 유류분에 준용하는 부분에 대하여 두 차례에 걸쳐 합헌으로 판단한 적이 있음.³⁰⁾
- 헌법재판소는 2023. 5. 17. 유류분제도의 위헌성 여부에 관한 변론을 실시하였고, 이후 재판관들이 여러 차례 평의를 통하여 유류분에 관한 치열하고 심도 있는 논의를 진행하였으며, 그 결과 재판관 전원의 일치된 의견으로 심판대상조항³¹⁾ 중 ① 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조제4호에 대하여 단순위헌결정을, ② 유류분상실사유를 규정하지 아니한 민법 제1112조 제1호부터 제3호에 대하여 헌법불합치결정을, 그리고 ③ 기여분에 관한 제1008조의2를 준용하는 규정을 두지 아니한 민법 제1118조에 대하여 헌법불합치결정을 선언하게 되었다. ☞ 법정의견, 재판관 4인³²⁾의 반대 의견과 재판관 2인³³⁾의 별개의견 및 보충의견에 대한 자세한 내용은 여기서는 생략함
- 이번 결정은, 헌법재판소가 민법상 유류분제도와 관련하여, 제도 자체의 입법목적의 정당성 및 유류분제도를 구성하는 각 유류분 조항(민법 제1112조, 제1113조, 제1114조, 제1115조, 제1116조, 제1118조)³⁴⁾의 합헌성 여

30) 헌재 2010. 4. 29. 2007헌바144 및 헌재 2013. 12. 26. 2012헌바467

31) 민법 제1112조, 제1113조, 제1114조, 제1115조, 제1116조, 제1118조

32) 이영진 재판관, 김기영 재판관, 문형배 재판관, 김형두 재판관

33) 이영진 재판관, 김형두 재판관

34) 유류분반환청구의 소멸시효를 규정한 민법 제1117조는 이번 사건과는 본질적으로 관련이 없어 제외함(심판대상 부분 참조)

부까지 종합적으로 검토하고 판시한 최초의 결정으로써, 그 결과 유류분제도는 오늘날에도 유족들의 생존권을 보호하고, 가족의 긴밀한 연대를 유지하기 위하여 필요하다는 점에서 헌법적 정당성은 계속 인정하면서도 일부 유류분 조항(유류분상실사유를 규정하지 아니한 민법 제1112조 제1호부터 제3호, 형제자매의 유류분을 규정한 민법 제1112조제4호, 기여분에 관한 민법 제1008조의2를 유류분에 준용하는 규정을 두지 아니한 민법 제1118조)에 대하여 위헌(헌법불합치)을 선언하고 입법개선을 촉구하였다는데 의의가 있다.

㉠ 결정의 효력

- 단순위헌 결정된 민법 제1112조제4호는 선고시부터 효력을 상실한다.
- 헌법불합치 결정된 민법 제1112조 제1호부터 제3호, 제1118조는 2025. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 그 효력을 유지한다.

(3) 수탁자가 될 수 없는 자

신탁법에서는 미성년자, 금치산자(피성년후견인), 한정치산자(피한정후견인) 및 파산선고를 받은 자는 수탁자가 될 수 없도록 하고 있다(신탁법 제11조).

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(부양목적, 자녀와 계약)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	김 위 탁	00000 - 0000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자	수익자겸귀속권리 자 김 수 익 (서식말미 ※ 참조)	00000 - 0000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 12,000원		지방교육세 금 2,400원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 14,400원
등 기 신 청 수 수 료		금30,000원(이품의 경우) ³⁵⁾
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁계약서	1통	1. 가족관계증명서 1통
1. 인감증명서(전자본인서명등)	1통	1. 기본증명서 1통
1. 토지대장	1통	1. 등기신청수수료영수필확인서 1통
1. 주민등록등본	1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통
1. 신탁원부	1통	1. 위 임 장 1통
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인		① (전 화:)
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무		② (전 화:)
서울 서초구 서초로 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	
- 신청서 작성요령 -		
1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.		
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.		

- 이 사례는 자녀에게 부양을 목적으로 계약하고 소유권이전 및 신탁등기를 하는 사례이다.
- ※ 위탁자인 망인이 유언대용신탁을 설정하면서 생전에는 망인 자신을 수익자로 정하였으나 자신이 사망한 후에는 수탁자인 피고를 유일한 수익자로 정한 경우에는 당해 신탁은 무효이다. 망인이 사망한 후에는 수탁자가 유일한 수익자로서 신탁의 이익을 전부 누리게 되어 신탁을 인정할 실익이 없고, 나아가 다른 수익자를 위한 부분이 없어서 신탁을 존속시킬 필요성이 없어지기 때문이다(대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결 및 전주지법 2022. 11. 23. 선고 2022나1490 판결 140면 참조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).
- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).
- 신탁계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호1.다.(2)(나)). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.

- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 농지취득자격증명서 : 농지법 제34조 제2항에 따른 농지전용협의를 완료한 농지를 취득한 사업시행자가 신탁을 원인으로 하여 신탁회사 명의로 소유권

을 이전하는 경우, 소유권이전등기신청서에 농지법」 제8조 제1항에 따라 농지전용협의 완료를 증명하는 서면을 첨부하면 충분하고 농지취득자격증명을 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201304-5호, 2013. 04. 30. 부동산등기과-974 질의회답).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

○ 112면 참조

※ 등기완료통지서

○ 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 유언대용신탁(부양 목적, 자녀와 계약)

신탁원부	
신탁원부 제 호	
위탁자	김 위 탁
수탁자	김 수 탁
	제 호
신청대리인 법무사 김법무 서울시 서초구 서초로 456	
신청서접수	20〇〇년 〇월 〇일 제 호

1.	위탁자의 성명, 주소	김 위 탁(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 111-22	
2.	수탁자의 성명, 주소	김 수 탁 (00000-00000000) ※ 수탁자와 귀속권리자 지정에 대한 설명 참조 ³⁶⁾ 서울시 서초구 서초로 555-100	
3.	귀속권리자의 성명, 주소	원수익자	김위탁(위탁자와 같음)
		귀속권리자	김귀속 ※ 위 주식 참조 서울시 서초구 서초로 555-100
4.	신탁조항	별첨 유언대용신탁계약서와 같음	
5.	부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ 이 상	

36) 수탁자가 유일한 수익자일 경우 수탁자 및 수익자로 정하는 유언신탁은 신탁의 이익을 전부 누리게 되어 신탁을 인정할 실익이 없다(대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결 및 전주지법 2022. 11. 23. 선고 2022나1490 판결 140면 참조).

유언대용신탁계약서

검인

접수번호:

부동산등기특별조치법
제3조 규정에 따라 검인
함

...

○시장

위탁자 : 김 위 탁(000000-00000000)

수탁자 : 김 수 탁(00000-00000000) ※ 전 주식 참조

원수익자 : 김 위 탁(위탁자와 같음)

신탁재산귀속권리자 : 김귀속 ※ 전 주식 참조

검인신청인 : 법무사 ○○○

서울시 서초구 서초로 111-222

전화 000-0000 팩스 000-0000

유언대용신탁 계약서

위탁자(이하“갑”이라 함)와 수탁자겸 귀속권리자 김귀속(이하“을”이라 한다)은 다음과 같이 유언대용신탁 계약을 체결한다.

제1조(신탁의 목적) 이 신탁계약은 위탁자의 자녀를 수탁자 겸 귀속권리자로 하여 위탁자가 살아 있는 동안은 수탁자 겸 귀속권리자가 위탁자를 부양(치료, 요양 등)하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 이 신탁재산의 귀속권리자로 지정함으로써 노후설계를 위한 신탁을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁자"란 신탁을 설정하는 자를 말한다.
2. "수탁자"란 신탁재산을 인수하여 위탁자가 사망할 때까지 관리하는 자를 말한다.
3. "원수익자"란 갑이 사망하기 전까지 신탁재산의 수익권을 갖는 수익자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 본 계약에서 갑을 원수익자로 본다.
4. "귀속권리자"란 위탁자가 사망할 때까지 부양하다가 위탁자가 사망하면 신탁재산을 취득하는 자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권은 취득하지 못한다.

제3조(소유권이전 및 신탁등기)①위탁자는 신탁의 목적을 달성하기 위하여 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)을 신탁하고 수탁자는 이를 인수한다.

②위탁자와 수탁자는 이 계약 체결과 동시에 신탁부동산에 대하여 소유권이전 및 신탁등기를 이행하기로 한다.

③소유권이전 및 신탁등기비용은 위탁자가 부담하기로 한다.

제4조(신탁기간) 이 신탁재산의 신탁기간은 신탁등기일로부터 위탁자가 사망 후 1개월이 되는 날까지로 한다.

제5조(수익자의 지정 및 변경)① 이 신탁재산의 수익자 및 수탁자·귀속권리자는 다음과 같다.

항 목	원수익자 및 수탁자 · 귀속권리자		위탁자와의 관계
원 수익자	성 명	김 위 탁	위탁자 본인
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 100길 20	
	연락처	000-0000-0000	
수탁자	성 명	김 수 탁	위탁자의 장남
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	연락처	000-0000-0000	
신탁재산 귀속권리 자	성 명	김 귀 속	위탁자의 막내
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 100길 100	
	연락처	000-0000-0000	

※ 수탁자 및 수익자 지정에 관하여는 57, 58면 참조

② 위탁자는 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 항에 따른 수익자 신규지정 및 변경에 관한 위탁자의 권리는 일신전속적이고 상속되지 아니한다.

제6조(신탁의 원본)이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위

로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제7조(신탁의 수익)①이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

②수탁자는 매월 수익내역을 위탁자에게 통보하기로 한다.

제8조(신탁부동산의 임대차)위탁자와 수탁자는 신탁부동산의 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는 위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.
2. 제1호에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.
3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.
4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다.
5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

제9조(신탁이익의 계산 및 지급) 신탁원본의 수익금은 원수익자의 사망 시까지 매월 말일 원수익자에게 지급하기로 한다. 다만, 원수익자가 사망하면 위 수익권은 소멸한다.

제10조(신탁재산의 처분) 신탁재산처분 시는 위탁자의 처분동의서를 첨부하기로 한다. 다만, 위탁자가 치매(정신이상 등)로 전문치료 및 요양을 위한 비용으로 사용하고자 신탁부동산을 처분하는 경우에는 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의서를 첨부하여야 한다.

제11조(계약변경) ① 이 신탁계약은 위탁자와 수탁자의 합의에 의하여 운용방법을 변경할 수 있다.
② 제1항에 의한 신탁계약 변경에 소요되는 비용 일체는 위탁자가 부담한다.

제12조(수익권의 양도 및 담보 제공) 이 계약의 수익권은 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 수익권증서는 발행하지 않기로 한다.

제13조(신탁보수)이 신탁재산의 수탁자 보수는 별도로 없기로 한다.

제14조(조세 및 비용)수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 본 계약과 관련한 신탁사무 처리에 수반되어 발생하는 비용은 신탁재산에서 차감하거나 위탁자에게 따로 청구할 수 있다.

제15조(중도해지)① 이 신탁계약은 신탁기간 중에는 중도해지 할 수 없다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 수탁자는 신탁계약을 해지할 수 있다. 이 경우 수탁자는 자신의 귀책사유가 아닌 한 신탁해지로 인한 책임을 부담하지 아니한다.

1. 위탁자 또는 수탁자의 귀책사유 여부를 불문하고 수탁자가 신탁이익의 전부를 향수하게 되거나 기타 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 경우
2. 신탁부동산에 대한 소유권분쟁, 제3자의 저당권 실행, 임대차에 기인한 경매실행 등 부득이한 사유로 인하여 위탁자가 이 신탁의 해지청구를 한 경우

3. 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의서를 첨부한 경우

제16조(신탁종료와 신탁재산의 귀속) ①이 계약은 제4조의 사유로 종료한다.

② 신탁이 종료된 경우 이 신탁재산은 수탁자의 고유재산으로 한다(또는 귀속권리자에게 귀속된다).

③ 신탁재산 중 환가 및 회수가 곤란한 부득이한 사정이 발생한 경우에도 운용현상 그대로 수탁자(또는 귀속권리자)가 승계한다.

④ 신탁종료 절차에 소요되는 비용은 신탁재산에서 공제하고 교부한다.

제17조(협의)본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 또는 해석상 이의가 있는 사항이 발생하는 경우에는 신탁관계법규 및 민법에서 정한 바에 따르기로 한다.

제18조(선관주의 의무)수탁자는 신탁재산을 운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제19조(관할법원)이 계약으로 인한 소송의 관할법원은 민사소송법에서 정한 바에 따른다.

제20조(계약서 작성)본 계약서는 2부를 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관한다. 다만, 신탁재산 공시 등을 위해 유관기관에 본 계약서 원본을 제출하여야 하는 경우에는 1부 이상을 추가로 작성할 수 있다.

20 년 월 일

위탁자(갑) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

수탁자(을) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

원수익자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

귀속권리자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

[첨부서면] 유언대용신탁 부동산의 표시

유언대용신탁 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡
 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡
- 이 상

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2m' 2. 동 소 101-2 대 35748.2m' [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김 위 탁 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기관리자 김 수 탁 (인) 서울시 서초구 방배로 211-32	법무사 김 법 무 (인) 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제4관 장학금목적 유언대용신탁

1. 서 설

가. 개 설

장학금목적의 유언대용신탁은 신탁회사 또는 기부하고자하는 학교와의 계약으로 생전에 보유중인 부동산이나 금전을 활용하여 위탁자 생전에는 생계유지를 위한 생활비, 병원비 등을 충당할 수 있는 재원을 마련하고, 위탁자 사망 후에 미래 인재양성 등을 위하여 잔여 자산을 학교에 기부할 수도 있고, 또는 위탁자는 친족으로 구성된 장학회를 설립하여 본인의 사망 후 장학회에서 현재 또는 앞으로 태어날 후손들을 위하여 장학금 지급을 위하여도 유언대용신탁을 활용할 수도 있다.

나. 위탁자·수익자 및 수탁자의 권한

103, 105면 이하 참조

2. 등기신청절차

가. 신청정보의 제공

71면 이하 참조

나. 첨부정보의 제공

76면 이하 참조

다. 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(1) 신탁등기의 취득세 등

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이므로, 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기에 대하여

는 지방세법 제9조제3항제1호에 따라 취득세를 납부할 필요가 없지만, 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호 마목에 따른 등록면허세를 납부하여야 한다(등기예규 제1744호).

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록면허세를 면제한다(등기예규 제1744호).

(나) 신탁등기의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부한다.

(3) 신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) × 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을

등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

사) 방문신청의 경우 수수료 납부 : 부동산등기 신청수수료의 납부는 그 수수료 상당의 등기수입증지를 등기신청서에 붙여 제출하였으나 2013. 5.1부터 그 수수료 상당액을 법원행정처장이 지정하는 금융기관에 현금으로 납부한 후 이를 증명하는 서면을 등기신청서에 첨부하여 제출하는 방법으로 한다. 여러 건의 등기신청수수료를 현금으로 일괄 납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 영수필 확인서 등을 첨부하고 해당 등기신청수수료와 일괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재한다(등기예규 제1576호).

아) 등기신청이 취하된 경우에는 납부된 등기신청수수료를 신청인 또는 그 대리인에게 반환한다.

(4) 국민주택채권

취득세 및 등록면허세가 면제되는 경우라 하더라도 국민주택채권은 주택도시기금법 및 같은 법 시행령 등의 규정에 의하여 그 매입의무가 면제되지 않는 한 매입하여야 한다(등기예규 제1744호.7.).

한편 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시기금법 시행령 별표 1 제8조 제1항 관련).

(5) 신탁계약서에 첨부하는 인지세

신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(6) 농어촌특별세

신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특별제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

(7) 상속세

상속세 및 증여세법에 따르면, 신탁법 제59조에 따른 유언대용신탁과 신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁은 상속에 포함된다고 규정하고 있으므로, 유언대용신탁과 수익자연속신탁은 상속에 해당한다(상속세 및 증여세법 제2조제1호라목 및 마목). 또한 유언대용신탁 및 수익자연속신탁에 의하여 신탁의 수익권을 취득한 자는 수익자에 해당하므로, 수익자 각자가 받았거나 받을 재산을 기준으로 상속세 및 증여세법 시행령 제3조에서 정하는 비율에 따라 계산할 금액을 상속세로 납부해야 한다(상속세 및 증여세법 제2조제5호다목 및 제3조의2제1항).

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(장학금목적, 학교에 신탁)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	김 위 탁	00000 - 0000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자	〇〇고등학교 이사장 유장수	00000 - 0000	서울시 서초구 방배로 211-322	

- 이 사례는 기부하는 학교와의 장학금을 목적으로 계약하고 소유권이전 및 신탁등기를 하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 같음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는

금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).
- 신탁계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문 신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 농지취득자격증명서 : 농지법 제34조 제2항에 따른 농지전용협의를 완료한 농지를 취득한 사업시행자가 신탁을 원인으로 하여 신탁회사 명의로 소유권을 이전하는 경우, 소유권이전등기신청서에 농지법 제8조 제1항에 따라 농지전용협의를 완료를 증명하는 서면을 첨부하면 충분하고 농지취득자격증명서를 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201304-5호, 2013. 04. 30. 부동산등기과-974 질의회답).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

- 82면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 유언대용신탁계약서(장학금목적, 학교와 계약)

신탁원부	
신탁원부 제 호	
위탁자	김 위 탁
수탁자	○○고등학교
제 호	
신청대리인 법무사 김범무 서울시 서초구 서초로 456	
신청서접수	20○○년 ○월 ○일
	제 호

1.	위탁자의 성명, 주소	김 위 탁(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 111-22	
2.	수탁자의 성명, 주소	○○고등학교 (00000-00000000) 서울시 서초구 방배로 211-322	
3.	수익자의 성명, 주소	원수익자	김 위 탁(위탁자와 같음)
		수익자	○○고등학교 (수탁자와 같음) 서울시 서초구 서초로 111-100
4.	신탁조항	별첨 유언대용신탁계약서와 같음	
5.	부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ 이 상	

유언대용신탁계약서

검인

접수번호:
부동산등기특별조치법
제3조 규정에 따라 검인
함

...

○시장

위탁자 : 김 위 탁(000000-0000000)

수탁자 : ○○고등학교 (00000-0000000)

원수익자 : 김 위 탁(위탁자와 같음)

수익자 : ○○고등학교(수탁자와 같음)

검인신청인 : 법무사 ○○○

서울시 서초구 서초로 111-222

전화 000-0000 팩스 000-0000

유언대용신탁 계약서

위탁자(이하“갑”이라 함)와 수탁자 ○○고등학교(이하“을”이라 한다)는 다음과 같이 유언대용신탁 계약을 체결한다.

제1조(신탁의 목적) 이 신탁계약은 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산의 수익금을 위탁자가 지급받기로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 이 신탁재산은 수탁자 ○○고등학교가 수증받아 장학기금으로 사용하는 것을 목적으로 한다.

제2조(신탁의 취지) 이 신탁계약은 위탁자가 배우지 못한 한이 있어 가정 형편이 어려운 후배들에게 자신의 꿈과 포부를 펼칠 수 있는 기회를 제공함으로써 국가의 미래를 짊어질 인재로 양성하는 역할에 일조하는 생각에서 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)을 유증하는 바다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁자"란 신탁을 설정하는 자를 말한다.
2. "수탁자"란 신탁재산을 인수하는 자를 말한다.
3. "원수익자"란 갑이 사망하기 전까지 신탁재산의 수익권을 갖는 수익자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 본 계약에서 갑을 원수익자로 본다.
4. "수익자"란 신탁재산의 수익권을 취득하는 자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권을 취득하지 못한다.

제4조(소유권이전 및 신탁등기)①위탁자는 신탁의 목적을 달성하기 위하여

신탁재산을 신탁하고 수탁자는 이를 인수한다.

②위탁자와 수탁자는 이 계약 체결과 동시에 신탁부동산에 대하여 소유권이전 및 신탁등기를 이행하기로 한다.

③소유권이전 및 신탁등기비용은 위탁자가 부담하기로 한다.

제5조(신탁기간) 이 신탁재산의 신탁기간은 신탁등기일로부터 위탁자가 사망 후 1개월이 되는 날까지로 한다.

제6조(수익자의 지정 및 변경)①이 신탁재산의 수익자는 다음과 같다.

수익자	수익자 내용		위탁자와의 관계
원 수익자	성 명	김 위 탁	위탁자 본인
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 100길 20	
	연락처	000-0000-0000	
수익자	성 명(명칭)	○○고등학교	위탁자의 출 신학교
	법인등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	이사장	○○○	
	연락처	000-0000-0000	

② 위탁자는 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 항에 따른 수익자 신규지정 및 변경에 관한 위탁자의 권리는 일신전속적이고 상속되지 아니한다.

제7조(신탁의 원본)이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처

분, 멸실, 훼손 가타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제8조(신탁의 수익)①이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

②수탁자는 매월 수익내역을 위탁자에게 통보하기로 한다.

제9조(신탁부동산의 임대차)위탁자와 수탁자는 신탁부동산의 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는 위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.
2. 제1호에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.
3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.
4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다.
5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

제10조(신탁이익의 계산 및 지급) 신탁원본의 수익금은 원수익자의 사망시까지 매월 말일 원수익자에게 지급하기로 한다. 다만, 원수익자가 사망하면 위 수익권은 소멸한다.

제11조(신탁재산의 처분) 신탁재산처분 시는 위탁자의 처분동의서를 첨부하기로 한다. 다만, 위탁자가 치매(정신이상 등)로 전문치료 및 요양을

위한 비용으로 사용하고자 신탁부동산을 처분하는 경우에는 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의서를 첨부하여야 한다.

제12조(수익권의 양도 및 담보 제공) 이 계약의 수익권은 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 수익권증서는 발행하지 않기로 한다.

제13조(신탁보수) 이 신탁재산의 수탁자 보수는 별도로 없기로 한다.

제14조(조세 및 비용) 수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 본 계약과 관련한 신탁사무 처리에 수반되어 발생하는 비용은 신탁재산에서 차감하거나 위탁자에게 따로 청구할 수 있다.

제15조(중도해지 및 책임부담) 이 신탁계약은 신탁기간 중에는 중도해지할 수 없다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 수탁자는 신탁계약을 해지할 수 있다. 이 경우 수탁자는 자신의 귀책사유가 아닌 한 신탁해지로 인한 책임을 부담하지 아니한다.

1. 위탁자 또는 수탁자의 귀책사유 여부를 불문하고 수탁자가 신탁이익의 전부를 향수하게 되거나 기타 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 경우
2. 신탁부동산에 대한 소유권분쟁, 제3자의 저당권 실행, 임대차에 기인한 경매실행 등 부득이한 사유로 인하여 위탁자가 이 신탁의 해지청구를 한 경우
3. 위탁자와 수탁자의 합의에 의한 경우. 다만, 이 경우 위탁자는 해지로 인한 수탁자의 손해를 배상하여야 한다.

제16조(신탁종료와 신탁재산의 귀속) ①이 계약은 제5조의 사유로 종료한다.

- ② 신탁이 종료된 경우 이 신탁재산은 수탁자의 고유재산으로 한다.
- ③ 신탁재산 중 환가 및 회수가 곤란한 부득이한 사정이 발생한 경우도

운용현상 그대로 수탁자가 승계한다.

④ 신탁종료 절차에 소요되는 비용은 신탁재산에서 공제하고 교부한다.

제17조(협의)본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 또는 해석상 이의가 있는 사항이 발생하는 경우에는 신탁관계법규 및 민법에서 정한 바에 따르기로 한다.

제18조(선관주의 의무)수탁자는 신탁재산을 운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제19조(관할법원)이 계약으로 인한 소송의 관할법원은 민사소송법에서 정한 바에 따른다.

제20조(계약서 작성)본 계약서는 2부를 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관한다. 다만, 신탁재산 공시 등을 위해 유관기관에 본 계약서 원본을 제출하여야 하는 경우에는 1부 이상을 추가로 작성할 수 있다.

20 년 월 일

위탁자(갑) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

수탁자(을) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

원수익자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

수익자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

[첨부서면] 유연대용신탁 부동산의 표시

유연대용신탁 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡
 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡
- 이 상

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김위탁 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 〇〇고등학교 서울시 서초구 방배로 211-32 이사장 유장수 (인) 서울 서초구 서초로 234	법무사 김 법 무 (인) 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제5관 신탁등기의 가등기

1. 서 설

“가등기”라 함은 본등기를 할 수 있을 법적 요건을 완비하지 못한 경우에 장차 그 요건이 완비될 때에 행하여질 본등기를 위하여 미리 그 기득권을 보존해 두는 효력을 가지게 하는 등기를 말한다(부동산등기법 제88조).

가등기는 순위보전의 효력이 있으므로 가등기가 되어 있으면 본등기의 순위는 가등기 순위에 따르게 된다. 따라서 가등기 후 본등기와의 사이에 제3자가 등기를 해도 본등기의 내용에 저촉되는 것은 효력이 없거나 후순위가 된다.

신탁의 가등기는 신탁법 제2조의 “기타의 처분”에 의한 신탁에 해당한다. 신탁가등기는 소유권이전청구권보전을 위한 가등기와 동일한 방식으로 신청하되, 신탁원부 작성을 위한 정보도 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.마.).

2. 가등기를 할 수 있는 권리

가등기를 할 수 있는 권리는 부동산등기법 제3조에서 규정하고 있는 물권 또는 부동산임차권의 변동을 목적으로 하는 청구권에 관해서만 가등기를 할 수 있다. 따라서 물권적 청구권을 보전하기 위한 가등기나 소유권보존등기의 가등기는 할 수 없다(등기예규 제1632호).

부동산등기법 제88조는 “가등기는 부동산등기법 제3조 각 호{(㉠소유권, ㉡지상권, ㉢지역권, ㉣전세권, ㉤저당권, ㉥권리질권, ㉦채권담보권(2012.6.11시행) ㉧임차권)}의 어느 하나에 해당하는 권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸의 청구권을 보전하려는 때에 한다. 그 청구권이 시기부 또는 정지조건부일 경우나 그 밖에 장래에 확정될 것인 경우에도 또한 같다.”고 하여 가등기를 할 수 있는 권리에 관하여 규정하고 있다.

이를 요약하면 가등기는 ①이미 발생한 권리의 설정·이전·변경 또는 소멸의 청

구권, ②청구권이 시기부 또는 정지조건부일 경우 ③장래에 확정될 것인 경우에 할 수 있다.

3. 신청절차

가. 신청인

부동산등기법 제89조는 “가등기권리자는 제23조제1항³⁸⁾에도 불구하고 가등기의무자의 승낙이 있거나 가등기를 명하는 법원의 가처분명령이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.”고 규정하고 있다. 부동산등기법 제89조는 가등기의 단독신청 특례에 관한 규정이다. 가등기도 권리에 관한 등기이므로 그 등기신청은 공동으로 하는 것이 원칙이다.

나. 수인이 가등기할 권리를 공유하고 있는 때

(1) 개 설

여러 사람이 가등기할 권리를 공유하고 있는 때에는 신청서에 각자의 지분을 기재하여야 하고 등기기록에도 신청서에 기재된 지분을 기록하여야 하고, 여러 사람 공유의 부동산에 관하여 여러 사람 이름으로 가등기를 신청할 때에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 ‘수인의 공유자가 수인에게 지분의 전부 또는 일부를 이전하는 경우의 등기신청방법 등에 관한 예규(등기예규 제1363호)’를 준용한다(등기예규 제1632호).

(2) 등기신청방법(등기예규 제1363호)

수인의 공유자가 수인에게 지분의 전부 또는 일부를 이전하려고 하는 경우 등기신청인은 등기신청서에 등기의무자들의 각 지분 중 각 ○분의 ○ 지분이 등기권리자 중 1인에게 이전되었는지를 기재하고 신청서는 등기권리자별로 작성하여 제출하거나 또는 등기의무자 1인의 지분이 등기권리자들에게 각 ○분의 ○ 지분씩 이전되었는지를 기재하고 등기의무자별로 신청서를 작성하여 제출하여

38) 제23조(등기신청인) ① 등기는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.

야 한다. 한 장의 신청서에 함께 기재한 경우 등기관은 이를 수리해서는 아니된다.

(예시)

갑(2분의 1지분), 을(2분의 1지분)이 병, 정에게 소유권을 이전함에 있어 갑 지분 중 4분의 1 지분씩, 을 지분 중 4분의 1지분씩을 병, 정에게 각 이전한 경우

(등기관리자별로 신청하는 경우)

갑 지분 2분의 1 중 일부(4분의 1) 및 을 지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)를 병에게 이전한다는 취지를 기재한 등기신청서와 갑 지분 2분의 1 중 일부(4분의 1) 및 을 지분 2분의 1중 일부(4분의 1)를 정에게 이전한다는 취지를 기재한 등기신청서를 별도로 작성하여 제출한다.

(등기의무자별로 신청하는 경우)

갑 지분 2분의 1을 병, 정에게 각 4분의 1씩 이전한다는 취지를 기재한 등기신청서와 을 지분 2분의 1을 병, 정에게 각 4분의 1씩 이전한다는 취지를 기재한 등기신청서를 별도로 작성하여 제출한다.

(3) 등기원인증서의 첨부방법

위 각 이전등기를 동시에 신청할 때도 각 신청서마다 등기원인증서를 첨부하여야 한다. 다만, 등기원인증서가 한장으로 작성되어 있는 경우에는 먼저 접수되는 신청서에만 등기원인증서를 첨부하고, 다른 신청서에는 먼저 접수된 신청서에 그 등기원인증서를 첨부하였다는 뜻을 기재하여야 한다(등기예규 제1363호).

다. 등기원인과 그 연월일

등기신청서에는 등기의 목적을 “소유권이전가등기 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일을 “○년 ○월 ○일 신탁예약”으로 기재한다. 등기원인일자는 신탁예약일자를 원인일자로 한다.

수탁자가 2인 이상인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 표시를 신청서에 기재하여야 하는데 이 경우에는 “수탁자(합유) 겸 가등기관자” 라고 신청서

에 기재한다.

위탁자가 수인이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁목적이 동일한 경우에는 하나의 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호).

이 밖의 신청정보 및 첨부정보의 제공, 등록면허세 등에 관하여는 신청서 말미에서 다룬다.

라. 등기선례

(1) 신탁예약을 원인으로 한 신탁가등기시 토지거래계약허가증 등의 첨부
토지거래허가지역내의 농지에 대하여 위탁자인 소유자가 신탁회사에 신탁예약을 원인으로 신탁가등기를 신청하는 경우, 이는 대가가 수반되는 계약이라 볼 수 없으므로 토지거래계약허가증이나 농지취득자격증명을 첨부하지 않아도 되나, 가등기에 기한 본등기신청을 하는 경우 농지는 농지법상 그 소유가 허용된 자만이 취득할 수 있으므로 농지취득자격증명은 첨부하여야 한다(등기선례 200703-4, 2007. 3. 21. 부동산등기과-957 질의회답).

(2) 신탁재산에 관하여 위탁자를 근저당설정자로 하는 근저당설정청구권가등기 가처분명령이 있는 경우 등기할 수 있는지 여부

신탁재산에 관하여 신탁전의 설정계약을 원인으로 하여 위탁자를 근저당설정자로 하는 근저당권설정청구권가등기 가처분명령이 있을 경우 그 가처분명령의 정본을 첨부하여 가등기권리자가 가등기신청을 할 수 있다(등기선례4-576, 1996. 4. 10. 등기 3402-262 질의회답).

마. 가등기의 효력

부동산등기법 제91조는 “가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따른다.”고 규정하고 있다.

가등기는 후일 본등기를 한 경우에 그 본등기의 효력을 소급시켜 가등기를 한 때에 본등기를 한 것과 같은 순위를 확보케 하는 데에 그 목적이 있는 것이다.

가등기는 그에 기한 본등기가 이루어지기 전에는 물권변동의 효력이 없고, 또

[서식] 소유권이전 가등기 및 신탁등기신청

소유권이전 가등기 및 신탁등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ [등록문서번호 : 100번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁예약		
등 기 의 목 적		소유권이전청구권가등기 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
가등기 의무자	홍 길 동	000000 -000000	서울 서초구 서초동 111-22	
가등기 권리자	서울〇〇신탁 주식회사 대표이사 김갑수	000000 -000000	서울 서초구 서초동 223-66	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	금 원	금 원	
2.	금 원	금 원	
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호가.)	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원	
		농어촌특별세 금 원	
세 액 합 계		금 7,200원	
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우)	
		은행수납번호 :	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	1102-2006-002095		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636	
첨 부 서 면			
1. 신탁예약서	1통	1. 가족관계증명서	1통
1. 인감증명서(전자본인서명등)	1통	1. 기본증명서	1통
1. 토지대장	1통	1. 신탁원부	1통
1. 주민등록등본	1통	1. 취득세(등록세)영수필확인서	1통
1. 법인등기부등본	1통	1. 위 임 장	1통
20〇〇년 〇월 〇일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구		㉠ (전 화:)	
서울 서초구 서초동 223-66			
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 후대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 신탁으로 인한 소유권이전가등기와 신탁예약등기를 동일신청서로 신청하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁예약”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전가등기와 신탁예약등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전가등기 및 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.
- 등기관리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자와 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당

권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 회사의 대표이사 개인소유의 부동산에 대하여 대표이사와 그 회사 사이에 매매예약을 한 경우에는 상법 제398조의 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 위 매매예약을 원인으로 한 소유권이전청구권보전의 가등기를 신청할 경우에는 등기권리자인 주식회사 이사회에 승인결의서를 첨부하여야 할 것이다(등기선례6-58, 2000. 3. 25. 등기 3402-213 질의회답).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서 : 부동산 소유자의 인감증명서를 첨부한다. 가등기의무자가 소유권의 등기명의인인 경우 및 가등기의무자의 승낙을 받아 가등기권자가 단독

신청 하는 경우에는 그 가등기의무자의 인감증명(부동산매도용일 필요는 없음)을 첨부하여야 한다.

- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면 : 가등기 신청시에는 농지취득자격증명을 첨부할 필요는 없다(등기예규 1057호).
- 검인 : 소유권이전을 내용으로 한 예약(계약)을 원인으로 하여 소유권이전등기청구권 보전의 가등기를 신청할 때 제출하는 등기원인증서에는 법 제3조제1항, 법 제3조제2항의 규정에 의한 검인이 되어 있지 않아도 무방하나, 그 가등기에 터잡은 본등기를 신청할 때 제출하는 등기원인증서에는 검인이 되어 있어야 한다(등기예규 제1727호, 시행 2021. 06. 09.).
- 토지거래허가서 등 : 신탁예약을 원인으로 한 신탁가등기시 토지거래계약허가증 등의 첨부 요부 : 토지거래허가지역내의 농지에 대하여 위탁자인 소유자가 신탁회사에 신탁예약을 원인으로 신탁가등기를 신청하는 경우, 이는 대가가 수반되는 계약이라 볼 수 없으므로 토지거래계약허가증이나 농지취득자격증명을 첨부하지 않아도 되나, 가등기에 기한 본등기신청을 하는 경우 농지는 농지법상 그 소유가 허용된 자만이 취득할 수 있으므로 농지취득자격증명은 첨부하여야 한다(등기선례 8-69, 2007. 03. 21. 부동산등기과-957 질의회답).

※ 취득세, 등록세, 수수료 등

- 취득세 : 가등기 시에는 일반 소유권이전등기의 경우에도 납부하지 아니하고 본등기 시에 납부한다. 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득에서는 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).
- 등록면허세 : 164면 참조
- 신청수수료 : 165면 참조
- 국민주택채권 : 167면 참조
- 신탁계약서에 첨부하는 인지세 : 168면 참조

○ 농어촌특별세 : 168면 참조

○ 상속세 : 168면 참조

[별지 등기기록례 4] 신탁등기의 가등기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권이전 청구권가등 기	2019년5월31일 제10016호	2019년5월30일 신탁예약	수탁자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동)
	신탁가등기			신탁원부 제2019-25호

(주) 신탁등기의 가등기에는 주의사항등기를 하지 않음

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁예약
등 기 의 목 적	소유권이전청구권가등기 및 신탁
등기의무자 홍 길 동 (인) 서울 서초구 서초동 111-22 등기권리자 서울〇〇신탁 주식회사 (인) 서울 서초구 서초로 223-66 대표이사 김갑수	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초동 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 안에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모 든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선 임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인
감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

[첨부서면] 신탁등기 예약서

신탁등기 예약서

위탁예약자 홍길동(이하 “갑”이라 한다)과 수탁예약자 서울○○신탁 주식회사(이하 “을”이라 한다) 쌍방은 아래 표시 부동산(이하 “목적물”이라 한다)에 관하여 다음 계약내용과 같이 신탁예약을 체결한다.

목적물의 표시 : 별지와 같음

제1조 “갑”은 20 년 0월 0일까지 신탁완결의 의사표시를 할 수 있다. 이 의사표시에 의하여 신탁계약(본계약)이 성립한다.

제2조 제1조에 의한 의사표시가 있을 때에는 목적물의 소유권은 “을”에게 이전된다. 이 경우 “갑”은 지체없이 목적물에 대한 소유권이전등기절차에 필요한 서류 일체를 “을”에게 교부하여야 한다.

제3조 “갑”은 목적물에 대하여 제한물권 등의 설정이 없는 완전한 소유권을 “을”에게 이전하여야 한다.

제4조 목적물의 인도일은 협의에 의하여 정하되 신탁완결의 의사표시를 한 날(본계약이 성립한 날)로부터 1개월을 넘지 못한다.

제5조 “갑”은 목적물을 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 보존하여야 한다.

제6조 이 계약의 성립과 동시에 “갑”은 “을” 앞으로 목적물에 대한 소유권이전등기청구권보전을 위한 가등기절차를 지체없이 이행한다. 이 경우 등기에 필요한 제절차비용은 “갑”의 부담으로 한다

제7조 “갑”은 이 계약상의 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

제8조 이 계약이 당사자 중 어느 일방의 의무불이행으로 해지 또는 해제된 때에는 목적물에 대한 소유권이전등기 청구권보전을 위한 가등기는 소멸한다.

제9조 이 계약의 이행에 있어 분쟁이 발생한 경우에는 상호협의를 의한 해결을 원칙으로 하고, 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울중앙지방법원을 합의관할 법원으로 하여 분쟁을 해결하기로 한다.

이상과 같이 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 기명 날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

20○○년 ○월 ○일 - 이하 생략 -

제3절 수익자 연속신탁과 등기

1. 서 설

가. 의 의

“수익자 연속신탁”이란 생존배우자나 그 밖의 친족의 생활을 보장할 필요가 있거나 개인기업 경영, 농업경영 등에 유능한 후계자를 확보하기 위하여 공동균 분상속과는 다른 재산승계를 가능하도록 하기 위한 수단의 신탁을 말한다(신탁법 제60조).

예컨대 위탁자가 생전에는 자신을 수익자로 하되 자신의 사후에는 부인을 수익자로, 부인의 사후에는 다시 자녀를 연속하여 수익자로 하는 유형의 신탁을 말한다.

나. 연속신탁의 규정

(1) 개 설

개정 신탁법 제60조는“신탁행위로 수익자가 사망한 경우 그 수익자가 갖는 수익권이 소멸하고 타인이 새로 수익권을 취득하도록 하는 뜻을 정할 수 있다. 이 경우 수익자의 사망에 의하여 차례로 타인이 수익권을 취득하는 경우를 포함한다.”고 규정하고 있다.

“연속신탁”의 경우 수익자는 반드시 신탁 설정시에 특정되어 있거나 현존할 필요가 있는 것은 아니므로(신탁법 제67조제1항), 수인의 수익자가 순차적으로 연속하는 형태의 신탁도 허용되는 것이다.

민법상 상속이나 유증으로 재산승계를 이루고자하는 경우에는 피상속인 또는 유언자의 사망 당시 상속인 또는 수유자가 생존하고 있거나 적어도 태아로 존재해야 하는데(민법 제1064조, 제1000조 제3항), 수익자 연속신탁제도에서는 위 요건을 갖추지 않아도 되는 것이다.

따라서 “연속신탁”의 경우 법정상속에 따라 자녀, 손자, 증손자, 고손자 등 몇 여러 세대에 걸쳐서 순차적·연속적으로 재산승계를 이룰 수 있다. 1차 상속자를